事　務　連　絡
平成２２年４月１２日

管内支局長　殿

名古屋法務局民事行政部戸籍課長
名古屋法務局民事行政部国籍課長

平成２１年度名古屋法務局管区内戸籍・国籍事務担当者打合せ会における協議結果について（事務連絡）

標記結果について，別添のとおり送付いたしますので，執務の参考に活用願います。

【　戸籍関係　】

# 管　区　局　提　出　協　議　問　題

名古屋法務局

問　　題

戸籍制度を取り巻く環境が大きく変化している中にあって，今後も戸籍制度が国民から信頼され充実発展していくためには，戸籍事務担当者が，現状を認識し，国民の視点に立った戸籍事務を適正･円滑に処理していくことが求められている。

そこで，各局における市区町村戸籍事務担当者に対する指導・助言の実情，問題点及び対応策について協議願いたい。

（提出理由）

昨年５月１日施行の戸籍の公開制度の見直しを中心とした戸籍法の一部改正や，民法７７２条に関する通達の運用，国籍法の違憲判決を踏まえた国籍法の一部改正などに伴い，市区町村戸籍窓口における戸籍事務の取扱いは大きく変化してきている。

一方で，市区町村戸籍事務担当者の短期化・兼務化が進んでおり，いわゆるベテラン職員の配置が望めない現状にある。また，市区町村の戸籍事務に対する認識の甘さが指摘されるような過誤事例の発生が後を絶たない現状にある。

そこで，このような現状を踏まえて，戸籍係長の立場から，戸籍制度の適正な運用のために，法務局として，今何をなすべきかについて協議願うものである。

〈席上協議〉

各局提出協議問題（戸籍）

名古屋法務局

第　１　問

父母離婚後 300 日以内に出生し，嫡出子出生届により母の前婚の戸籍に入籍した子が，母の後夫と養子縁組した後，母の前夫との親子関係不存在（または嫡出否認）の審判が確定した場合は，戸籍法１１６条の規定による戸籍訂正申請により，前夫の戸籍から消除し，事件本人を出生当時の母の戸籍に移記することとなるが，その際，後夫と事件本人との養子縁組による除籍事項についても戸籍法第１１６条の戸籍訂正の範囲として出生当時の母の戸籍に移記することとなるのか。

（理由）

確定判決に基づく戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は，判決の主文にのみ既判力があることから，当該裁判で確定した身分関係と直接矛盾する戸籍の記載を対象とすることから，その他の身分事項に関する訂正は，原則として先例により個別に認められている場合を除き，別途１１３条の戸籍訂正申請によることとなる。

よって，本件における，養子縁組による除籍事項を子の出生当時の母の戸籍に移記する場合も，別途１１３条の戸籍訂正申請によるものと思料する。

しかし，裁判で確定した身分関係と直接矛盾する戸籍の記載として，子の出生当時の母の戸籍に移記するとしている見解もあり，処理に関して疑義があるため。

（備考）

参考文献等

戸籍誌８２１Ｐ２０

〈決議〉

戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は出生事項に限られ，その他の記載は原則どおり戸籍法１１３条の訂正による。（２局）

戸籍法１１６条の戸籍訂正により，子の記載全部を移記できる。（３局）

〈本省意見〉

戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は出生事項に限られ，その他の記載は原則どおり戸籍法１１３条の訂正による。

各局提出協議問題（戸籍）

津地方法務局

第　２　問

戸籍法第４８条第２項に基づく届書の記載事項証明書について，次のような利用目的で交付請求された場合に，当該請求者が利害関係人に該当するか否か，及び，特別の事由の有無についてどのように審査しているか，各局の実情をお伺いしたい。

（１）死亡届の記載事項証明書の請求について

①　簡易生命保険契約の死亡保険金請求の手続のため

②　遺族厚生年金の請求の手続のため

（２）日本人と外国人の婚姻届の記載事項証明書の請求について

①　在留資格の更新手続のために入国管理局に提出する。

（理由）

戸籍法の一部改正後，戸籍法第１０条の２第１項に基づく第三者による戸籍謄本等の交付請求については，当該請求者が同項各号に規定する事項を明らかにしてしなければならないとされており，その場合，明らかにする方法は，原則として戸籍謄本等交付請求書に請求事由を記載することで足り，必ずしも請求事由を根拠付ける書類等の提出を求めていない。

一方，届書の記載事項証明書の請求は，「利害関係人」が「特別の事由がある」場合に限り応じることができるが，これらの要件を審査するための添付又は提示書類の要否等，各庁において取扱いが異なる実情にあることから，各局の実情をお伺いした上で，当局管内における当該請求に対する審査方法を統一したい。

（備考）

戸籍誌８０５Ｐ７５～

〈決議〉

（１）①　簡易保険証書等の提示

②　年金手帳，受給権者原簿記録回答票，照会回答票，基礎年金番号情報照会回答票等の提示

書類が提示されなかった場合，郵便局等に確認するなど個別に対応している。

（２）入国管理局の提出書類指示書の提示，請求者の供述

請求者が日本人配偶者の場合でも，外国人配偶者からの委任状は不要である。

各局提出協議問題（戸籍）

岐阜地方法務局

第３　問

ブラジル人同士の協議離婚届については，法の適用に関する通則法第２７条の規定により，当事者の本国法であるブラジル離婚法においては，協議離婚の規定がないことから，受理すべきでないとされている（平成６年２月２５日付け民二第１２８９号回答）。

ところで，平成２０年３月１４日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡によれば，ブラジル連邦共和国民事訴訟法の一部が改正され，一定の要件を満たす場合，公正証書により協議別居及び協議離婚を行うことができる旨の規定が追加されたとのことであるが，行為地法である日本の方式に従ってブラジル人同士の協議離婚の届出がされた場合，受理できるか。

（理由）

平成２１年６月２６日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡によれば，ペルー共和国において，裁判による離婚手続に加え，地方自治体及び公証人役場における協議離別並びにその後の離婚手続が可能となったことについて，日本の協議離婚とは異質なものであると考えられ，ペルー共和国法を離婚の実質的成立要件の準拠法とする場合に，行為地法である日本の方式に従ってされた協議離婚の届出は受理できないとされている。

ブラジル人同士の協議離婚届についても，同様の理由により受理できないものと考えるが，ブラジル連邦共和国民事訴訟法に規定された協議離婚と日本の協議離婚とが異質なものであるのかどうかについて判断しかねるため，その結果によっては，当該届出を受理できるのではないかとの意見もあるため。

（備考）

平成２０年３月１４日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡
平成２１年６月２６日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡

〈決議〉

日本の方式による協議離婚届は受理できない。

〈本省意見〉

ブラジル連邦共和国民事訴訟法１２４－Ａ条に則って条件を満たしたものであり，日本の公証人が作成した公正証書を添付して離婚届が届出された場合は，本省に照会した上で処理されたい。

各局提出協議問題(戸籍)

福井地方法務局

第　４　問

日本人男がタイ国人女の子（５歳）を認知する事案につき，事件本人の出生証明書（タイ王国大阪総領事館発行）に，父の記載がある場合，当該出生証明書をタイ国方式で成立した認知証書と認めてよいか。

（理由）

昭和４０年８月４日付け民事甲第１９２２号民事局長回答においては，事件本人の出生証明書に父の記載があれば，父から認知がされたものと解して差し支えないとされている。

しかしながら，タイ王国大阪総領事館領事部に電話で確認したところ，同領事部にて発行した出生証明書には，基本的には，申述書等により「事実上の父」を記載するとの回答を得たことから，出生証明書に父の記載があることをもって戸籍法第４１条の認知証書とすることはできないと判断するが，前掲昭和４０年の回答に反することになるため。

（備考）

昭和４０年８月４日民事甲第１９２２号民事局長回答，
戸籍誌４７４号６４ページ，
『全訂渉外戸籍のための各国法律と要件 中』４３１ページ，
平成２０年１月１７日民一第１５８号民事局民事第一課長通知

〈決議〉

認知証書として認めて差し支えない。（２局）

出生登録が父からなされている場合は，認知証書として認めて差し支えない。（２局）

本省照会した上で判断したい。（１局）

〈本省意見〉

平成２０年１月１７日付け民一１５８号通知をもって昭和４０年８月４日付け民甲１９２２号回答が変更されたものではない。

出生証明書には「事実上の父」を記載するにすぎず，タイ国民商法１５４８条の要件を満たして初めて法律上の父子関係が成立することになり，昭和４０年の回答と矛盾することになるため，外務省を通じてタイ国に照会することとなった。この結果により本回答を変更するのか維持するのかを回答したい。

各局提出協議問題（戸籍）

金沢地方法務局

第　５　問

１５歳未満の者を届出事件の本人とする養子縁組届等の不受理申出については，親権者等の法定代理人から不受理申出がされた後，親権者等に変更があった場合，変更前の法定代理人が行った子に対する養子縁組届等の不受理申出は効力が喪失する。この場合，行政上の配慮として変更後の法定代理人に，変更前の法定代理人が行った不受理申出は効力が喪失した旨教示するのが相当と通達の解説（民事月報６３巻６号６８ページ）にあるが，１５歳未満の子と親権者の本籍地市町村が異なるときは，親権者の本籍地市町村として子の親権者の変更をどのように把握し，教示はどのように行うのか。また，不受理申出の効力喪失の手続はどのように行うのか。

（理由）

１５歳未満の子と親権者の本籍地が同一市町村の場合は，子の戸籍に備忘的措置を講じることで親権者の変更を把握できるので問題ないが，本籍地市町村が異なる場合，不受理申出書を保管している親権者の本籍地市町村では子の親権者に変更があってもそれを知ることはできないことから，子の本籍地市町村に対し親権者に変更があったときは連絡をもらうよう依頼するなどの手続を定める必要性があると考えられる。また，通達の解説には「教示が相当」とあるが，教示が必要となれば，教示を怠ることにより責任問題も発生すると思われることから，申出人と事件本人の本籍地市町村が異なるような事案では，不受理申出の効力が喪失した場合について教示の方法や効力喪失の通知方法に関する規定を設けるべきと考えられるため。

〈決議〉

不受理申出の効力が喪失したことを知り得たのであれば，行政上の配慮として教示したほうがよいという意味であり，義務ではない。

変更前の法定代理人がした不受理申出書は，発見した都度，取下げの手続に準じて備忘的措置を解除すればよい。

戸籍法２７条の２では不受理申出書は法定代理人の本籍地に保管すればよく，子の本籍地に送付する規定はないが，実務上として子の本籍地が把握しておくべきであり，措置を講じる必要がある。

各局提出協議問題（戸籍）

富山地方法務局

第　6　問

日本人と中国人との創設的婚姻届出を日本の市区町村役場にする場合に，婚姻要件具備証明書及び独身証明書を得ることができないことを理由に，独身であることの証明書として，中国の婚姻登記所等発行の「婚姻登記の記録がないことの証明書」，公証処発行の「未婚声明書」，在日中国大使館等発行の「独身声明書」等を添付して婚姻届出がされる事案が増えている。

これらの証明書については，証明書のうちいずれか一つで独身であることの証明書と判断することには疑問があるが，中国人が中国在住の場合には「婚姻登記の記録がないことの証明書」及び「未婚声明書」，また，中国人が日本在住の場合には「婚姻登記の記録がないことの証明書」及び「独身声明書」をもって，独身であることの証明書と判断して差し支えないと考えるがいかがか。

（理由）

平成１５年１０月１日から中国婚姻登記条例が施行され，中国本土の公証処で「未婚公証書」が発給されなくなったことにより，中国人が日本で婚姻する場合には，その代わりに発給される「未婚声明書」を在日中国大使館等に提示して婚姻要件具備証明書の交付を受けるべきだとされている。しかし，中国人が中国在住の場合や日本在住でも在留資格が短期滞在等の場合には婚姻要件具備証明書の交付を受けることができない。

また，中国で中国人同士が婚姻する場合，婚姻当事者の一方の戸口所在地の婚姻登記管理機関に登記申請することとされていることから，特定の婚姻登記所等発行の「婚姻登記の記録がないことの証明書」だけで独身と判断することには疑問がある。

以上のことから，日本人と中国人との創設的婚姻届出の添付書面について疑義が生じたものである。

（備考）

参考資料　戸籍誌７４５－５９，７６５－５７，８３２－６８

〈決議〉

独身であることの証明書と判断できる。（２局）

受理照会事案となる。（２局）

在日中国領事館で発行される「独身声明書」は，外国人登録原票及び本人の宣誓のみをもって発行されるものであるため，独身であることの証明書と判断できない。（１局）

〈本省意見〉

本省において，中国で発行される証明書の様式について確認中である。証明書につき疑義がある場合は，本省に照会した上で処理されたい。

なお，中国大使館では，平成２１年から，自国民が日本に滞在する限り，その者の在留資格が短期滞在・不法滞在であっても婚姻要件具備証明書が発給されている。

事　務　連　絡
平成２２年４月１２日

管内支局長　殿

名古屋法務局民事行政部戸籍課長
名古屋法務局民事行政部国籍課長

平成２１年度名古屋法務局管区内戸籍・国籍事務担当者打合せ会における協議結果について（事務連絡）

標記結果について，別添のとおり送付いたしますので，執務の参考に活用願います。

【　戸籍関係　】

# 管　区　局　提　出　協　議　問　題

名古屋法務局

問　　題

戸籍制度を取り巻く環境が大きく変化している中にあって，今後も戸籍制度が国民から信頼され充実発展していくためには，戸籍事務担当者が，現状を認識し，国民の視点に立った戸籍事務を適正・円滑に処理していくことが求められている。

そこで，各局における市区町村戸籍事務担当者に対する指導・助言の実情，問題点及び対応策について協議願いたい。

（提出理由）

昨年５月１日施行の戸籍の公開制度の見直しを中心とした戸籍法の一部改正や，民法７７２条に関する通達の運用，国籍法の違憲判決を踏まえた国籍法の一部改正などに伴い，市区町村戸籍窓口における戸籍事務の取扱いは大きく変化してきている。

一方で，市区町村戸籍事務担当者の短期化・兼務化が進んでおり，いわゆるベテラン職員の配置が望めない現状にある。また，市区町村の戸籍事務に対する認識の甘さが指摘されるような過誤事例の発生が後を絶たない現状にある。

そこで，このような現状を踏まえて，戸籍係長の立場から，戸籍制度の適正な運用のために，法務局として，今何をなすべきかについて協議願うものである。

〈席上協議〉

各局提出協議問題（戸籍）

名古屋法務局

第　１　問

父母離婚後 300 日以内に出生し，嫡出子出生届により母の前婚の戸籍に入籍した子が，母の後夫と養子縁組した後，母の前夫との親子関係不存在（または嫡出否認）の審判が確定した場合は，戸籍法１１６条の規定による戸籍訂正申請により，前夫の戸籍から消除し，事件本人を出生当時の母の戸籍に移記することとなるが，その際，後夫と事件本人との養子縁組による除籍事項についても戸籍法第１１６条の戸籍訂正の範囲として出生当時の母の戸籍に移記することとなるのか。

（理由）

確定判決に基づく戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は，判決の主文にのみ既判力があることから，当該裁判で確定した身分関係と直接矛盾する戸籍の記載を対象とすることから，その他の身分事項に関する訂正は，原則として先例により個別に認められている場合を除き，別途１１３条の戸籍訂正申請によることとなる。

よって，本件における，養子縁組による除籍事項を子の出生当時の母の戸籍に移記する場合も，別途１１３条の戸籍訂正申請によるものと思料する。

しかし，裁判で確定した身分関係と直接矛盾する戸籍の記載として，子の出生当時の母の戸籍に移記するとしている見解もあり，処理に関して疑義があるため。

（備考）

参考文献等

戸籍誌８２１Ｐ２０

〈決議〉

戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は出生事項に限られ，その他の記載は原則どおり戸籍法１１３条の訂正による。（２局）

戸籍法１１６条の戸籍訂正により，子の記載全部を移記できる。（３局）

〈本省意見〉

戸籍法１１６条の戸籍訂正の範囲は出生事項に限られ，その他の記載は原則どおり戸籍法１１３条の訂正による。

各局提出協議問題（戸籍）

津地方法務局

第　２　問

戸籍法第４８条第２項に基づく届書の記載事項証明書について，次のような利用目的で交付請求された場合に，当該請求者が利害関係人に該当するか否か，及び，特別の事由の有無についてどのように審査しているか，各局の実情をお伺いしたい。

（１）死亡届の記載事項証明書の請求について

①　簡易生命保険契約の死亡保険金請求の手続のため

②　遺族厚生年金の請求の手続のため

（２）日本人と外国人の婚姻届の記載事項証明書の請求について

①　在留資格の更新手続のために入国管理局に提出する。

（理由）

戸籍法の一部改正後，戸籍法第１０条の２第１項に基づく第三者による戸籍謄本等の交付請求については，当該請求者が同項各号に規定する事項を明らかにしてしなければならないとされており，その場合，明らかにする方法は，原則として戸籍謄本等交付請求書に請求事由を記載することで足り，必ずしも請求事由を根拠付ける書類等の提出を求めていない。

一方，届書の記載事項証明書の請求は，「利害関係人」が「特別の事由がある」場合に限り応じることができるが，これらの要件を審査するための添付又は提示書類の要否等，各庁において取扱いが異なる実情にあることから，各局の実情をお伺いした上で，当局管内における当該請求に対する審査方法を統一したい。

（備考）

戸籍誌８０５Ｐ７５～

〈決議〉

（１）①　簡易保険証書等の提示

②　年金手帳，受給権者原簿記録回答票，照会回答票，基礎年金番号情報照会回答票等の提示

書類が提示されなかった場合，郵便局等に確認するなど個別に対応している。

（２）入国管理局の提出書類指示書の提示，請求者の供述

請求者が日本人配偶者の場合でも，外国人配偶者からの委任状は不要である。

各局提出協議問題（戸籍）

岐阜地方法務局

第３　問

ブラジル人同士の協議離婚届については，法の適用に関する通則法第２７条の規定により，当事者の本国法であるブラジル離婚法においては，協議離婚の規定がないことから，受理すべきでないとされている（平成６年２月２５日付け民二第１２８９号回答）。

ところで，平成２０年３月１４日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡によれば，ブラジル連邦共和国民事訴訟法の一部が改正され，一定の要件を満たす場合，公正証書により協議別居及び協議離婚を行うことができる旨の規定が追加されたとのことであるが，行為地法である日本の方式に従ってブラジル人同士の協議離婚の届出がされた場合，受理できるか。

（理由）

平成２１年６月２６日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡によれば，ペルー共和国において，裁判による離婚手続に加え，地方自治体及び公証人役場における協議離別並びにその後の離婚手続が可能となったことについて，日本の協議離婚とは異質なものであると考えられ，ペルー共和国法を離婚の実質的成立要件の準拠法とする場合に，行為地法である日本の方式に従ってされた協議離婚の届出は受理できないとされている。

ブラジル人同士の協議離婚届についても，同様の理由により受理できないものと考えるが，ブラジル連邦共和国民事訴訟法に規定された協議離婚と日本の協議離婚とが異質なものであるのかどうかについて判断しかねるため，その結果によっては，当該届出を受理できるのではないかとの意見もあるため。

（備考）

平成２０年３月１４日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡
平成２１年６月２６日付け法務省民事局民事第一課補佐官事務連絡

〈決議〉

日本の方式による協議離婚届は受理できない。

〈本省意見〉

ブラジル連邦共和国民事訴訟法１２４－Ａ条に則って条件を満たしたものであり，日本の公証人が作成した公正証書を添付して離婚届が届出された場合は，本省に照会した上で処理されたい。

各局提出協議問題(戸籍)

福井地方法務局

第　４　問

日本人男がタイ国人女の子（５歳）を認知する事案につき，事件本人の出生証明書（タイ王国大阪総領事館発行）に，父の記載がある場合，当該出生証明書をタイ国方式で成立した認知証書と認めてよいか。

（理由）

昭和４０年８月４日付け民事甲第１９２２号民事局長回答においては，事件本人の出生証明書に父の記載があれば，父から認知がされたものと解して差し支えないとされている。

しかしながら，タイ王国大阪総領事館領事部に電話で確認したところ，同領事部にて発行した出生証明書には，基本的には，申述書等により「事実上の父」を記載するとの回答を得たことから，出生証明書に父の記載があることをもって戸籍法第４１条の認知証書とすることはできないと判断するが，前掲昭和４０年の回答に反することになるため。

（備考）

昭和４０年８月４日民事甲第１９２２号民事局長回答，
戸籍誌４７４号６４ページ，
『全訂渉外戸籍のための各国法律と要件 中』４３１ページ，
平成２０年１月１７日民一第１５８号民事局民事第一課長通知

〈決議〉

認知証書として認めて差し支えない。（２局）

出生登録が父からなされている場合は，認知証書として認めて差し支えない。（２局）

本省照会した上で判断したい。（１局）

〈本省意見〉

平成２０年１月１７日付け民一１５８号通知をもって昭和４０年８月４日付け民甲１９２２号回答が変更されたものではない。

出生証明書には「事実上の父」を記載するにすぎず，タイ国民商法１５４８条の要件を満たして初めて法律上の父子関係が成立することになり，昭和４０年の回答と矛盾することになるため，外務省を通じてタイ国に照会することとなった。この結果により本回答を変更するのか維持するのかを回答したい。

各局提出協議問題（戸籍）

金沢地方法務局

第　５　問

１５歳未満の者を届出事件の本人とする養子縁組届等の不受理申出については，親権者等の法定代理人から不受理申出がされた後，親権者等に変更があった場合，変更前の法定代理人が行った子に対する養子縁組届等の不受理申出は効力が喪失する。この場合，行政上の配慮として変更後の法定代理人に，変更前の法定代理人が行った不受理申出は効力が喪失した旨教示するのが相当と通達の解説（民事月報６３巻６号６８ページ）にあるが，１５歳未満の子と親権者の本籍地市町村が異なるときは，親権者の本籍地市町村として子の親権者の変更をどのように把握し，教示はどのように行うのか。また，不受理申出の効力喪失の手続はどのように行うのか。

（理由）

１５歳未満の子と親権者の本籍地が同一市町村の場合は，子の戸籍に備忘的措置を講じることで親権者の変更を把握できるので問題ないが，本籍地市町村が異なる場合，不受理申出書を保管している親権者の本籍地市町村では子の親権者に変更があってもそれを知ることはできないことから，子の本籍地市町村に対し親権者に変更があったときは連絡をもらうよう依頼するなどの手続を定める必要性があると考えられる。また，通達の解説には「教示が相当」とあるが，教示が必要となれば，教示を怠ることにより責任問題も発生すると思われることから，申出人と事件本人の本籍地市町村が異なるような事案では，不受理申出の効力が喪失した場合について教示の方法や効力喪失の通知方法に関する規定を設けるべきと考えられるため。

〈決議〉

不受理申出の効力が喪失したことを知り得たのであれば，行政上の配慮として教示したほうがよいという意味であり，義務ではない。

変更前の法定代理人がした不受理申出書は，発見した都度，取下げの手続に準じて備忘的措置を解除すればよい。

戸籍法２７条の２では不受理申出書は法定代理人の本籍地に保管すればよく，子の本籍地に送付する規定はないが，実務上として子の本籍地が把握しておくべきであり，措置を講じる必要がある。

各局提出協議問題（戸籍）

富山地方法務局

第　6　問

日本人と中国人との創設的婚姻届出を日本の市区町村役場にする場合に，婚姻要件具備証明書及び独身証明書を得ることができないことを理由に，独身であることの証明書として，中国の婚姻登記所等発行の「婚姻登記の記録がないことの証明書」，公証処発行の「未婚声明書」，在日中国大使館等発行の「独身声明書」等を添付して婚姻届出がされる事案が増えている。

これらの証明書については，証明書のうちいずれか一つで独身であることの証明書と判断することには疑問があるが，中国人が中国在住の場合には「婚姻登記の記録がないことの証明書」及び「未婚声明書」，また，中国人が日本在住の場合には「婚姻登記の記録がないことの証明書」及び「独身声明書」をもって，独身であることの証明書と判断して差し支えないと考えるがいかがか。

（理由）

平成１５年１０月１日から中国婚姻登記条例が施行され，中国本土の公証処で「未婚公証書」が発給されなくなったことにより，中国人が日本で婚姻する場合には，その代わりに発給される「未婚声明書」を在日中国大使館等に提示して婚姻要件具備証明書の交付を受けるべきだとされている。しかし，中国人が中国在住の場合や日本在住でも在留資格が短期滞在等の場合には婚姻要件具備証明書の交付を受けることができない。

また，中国で中国人同士が婚姻する場合，婚姻当事者の一方の戸口所在地の婚姻登記管理機関に登記申請することとされていることから，特定の婚姻登記所等発行の「婚姻登記の記録がないことの証明書」だけで独身と判断することには疑問がある。

以上のことから，日本人と中国人との創設的婚姻届出の添付書面について疑義が生じたものである。

（備考）

参考資料　戸籍誌７４５－５９，７６５－５７，８３２－６８

〈決議〉

独身であることの証明書と判断できる。（２局）

受理照会事案となる。（２局）

在日中国領事館で発行される「独身声明書」は，外国人登録原票及び本人の宣誓のみをもって発行されるものであるため，独身であることの証明書と判断できない。（１局）

〈本省意見〉

本省において，中国で発行される証明書の様式について確認中である。証明書につき疑義がある場合は，本省に照会した上で処理されたい。

なお，中国大使館では，平成２１年から，自国民が日本に滞在する限り，その者の在留資格が短期滞在・不法滞在であっても婚姻要件具備証明書が発給されている。